



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף
רחוב קורדובה 8 תל אביב

נגד

הנתבעת: ניצה גורביץ
ת.ז. 5363261

פסק דין

מבוא

התובעת, שהינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב קורדובה 8 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6214 חלקה 87 (להלן: "הבית"), הגישה תביעה נגד בעלת דירה בבית.

הבית טרם נרשם כבית משותף ולפיכך, בהתאם להוראות סעיף 77ג לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") חל על ניהולו התקנון המצוי.

על פי כתב התביעה, הנתבעת לא שילמה את חלקה בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף (תשלומים שוטפים בסך של 131 ₪ לחודש, לתקופה שמחודש 10/07 ועד 05/10 וכן הוצאות מיוחדות). קרן החוב, על פי כתב התביעה, מסתכמת בסך של 11,597 ₪.

טענות הנתבעת בתמצית הן כי התובעת איננה נציגות מוסמכת, כי ההתקשרות עם חברת הניהול נעשתה שלא כדין, כי ניהול הבית על ידי חברת הניהול והתובעת אינו תקין, כי לא הוצגו בפניה מסמכי ניהול הבית המשותף. הנתבעת טוענת כי היא מוכנה לשלם את חלקה בתשלום ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף אך אין באפשרותה לשלם עבור רישום הבית כבית משותף ואין היא מקבלת את חישובי התובעת בנוגע לחובה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי מכתב הנתבעת מיום 20.06.10 (צורף לכתב ההגנה מטעם הנתבעת כנספח ללא מספור) (להלן: "המכתב מיום 20.06.10") היא מודה בחוב לתקופה של 32 חודשים אך על פי חישוביה יתרת חובה מסתכמת בסך של 830 ₪ (על פי חיוב של 40 ₪ לחודש בניכוי סך של 450 ₪ ששולם על ידה). כן מודה הנתבעת בחוב של 1,569 ₪ עבור התקנת מד מים דירתי. מהסכומים הנ"ל טוענת הנתבעת כי יש לקזז סך של 350 ₪ בגין סכומים ששולמו על ידה ביתר לחברת הניהול הקודמת.

דיון

אינני מקבל את טענתה של הנתבעת כי התובעת איננה נציגות מוסמכת.

מפרוטוקולים של אסיפות כלליות של בעלי דירות עולה כי נתקבלו החלטות כדין למינוי הנציגות ולהתקשרות עם חברת הניהול. כך בפרוטוקול אסיפת דיירים מיום 14.11.06 (מוצג ת/2) ובפרוטוקול אסיפת דיירים מיום 04.08.09 (נספח 5 לכתב התביעה). פרוטוקולים של אסיפות דיירים מיום 25.04.07 ומיום 20.11.07 (מספח ג' לכתב ההגנה) מלמדים, אף הם, כי הנציגות מתפקדת ומנהלת את הקשור לרכוש המשותף בבית, ללא כל הסתייגות של מי מבעלי הדירות.

מעבר לאמור, הרי שהנתבעת עצמה הכירה, בהתנהגותה, בסמכותה של הנציגות.

הנתבעת השתתפה באסיפות הדיירים במסגרתן נתקבלה החלטת הרוב בדבר מינוי הנציגות והמשך ההתקשרות עם חברת הניהול. הנתבעת מאשרת בעדותה כי "אני מניחה שגם אני בחרתי בנציגות" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 21-22). גם באסיפות הדיירים האחרות השתתפה הנתבעת אך לא העלתה כל טענה כנגד סמכותה של הנציגות.

הנתבעת שילמה לנציגות תשלומים שוטפים בחודשים נובמבר ודצמבר 2009.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת פנתה אל הנציגות בדרישה לקבלת תשובות בנוגע לעניינים שונים הקשורים בניהול הבית המשותף וניהול התכתבות ענפה עם חברת הניהול בקשר לניהול הבית המשותף והחזקתו (נספח ב' לכתב ההגנה).

הנתבעת גם לא הביאה לעדות כל בעל דירה נוסף בבית המתנגד או שאינו מכיר בסמכות הנציגות.

על פי נספח 6 לכתב התביעה מורכב חוב הנתבעת הנטען מהרכיבים שלהלן:

סך של 4,192 ₪ בגין תשלומים שוטפים לנציגות (131 ₪ * 32 חודשים).

סך של 1,569 ₪ בגין התקנת מד מים דירתי.

סך של 650 ₪ בגין שכר חברת הניהול בפרויקט רישום הבית המשותף (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 1-2) וסך של 4,838 ₪ בגין הוצאות רישום בית משותף (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 2).

מסכומים אלו קוזז סך של 7 ₪ על פי יתרת זכות לנתבעת מיום 04.12.07, סך של 225 ₪ ששולם ביום 10.11.09 וסך של 225 ₪ ששולם ביום 23.12.09.

לטענת הנתבעת כאמור, יש גם לקזז מסכום החוב סך נוסף של 350 ₪ ששולם על ידה ביתר לחברת הניהול הקודמת.

הוצאות שוטפות

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

התקנון המצוי מבסס את זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הנדרשות לניהול והחזקתו של הרכוש המשותף בבית, קרי, תקציב הבית המשותף. על פי תקציב הבית המשותף נקבע חובם של בעלי הדירות לנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. תקציב הבית המשותף, מטבעו, צופה פני עתיד, שכן, ללא מימון מראש להוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף, לא תוכל הנציגות למלא את תפקידה.

טענות הנתבעת בדבר התנהלות הנציגות ובפרט התרשלותה, לכאורה, בבחירת חברת הניהול ובמחדלי חברת הניהול באחזקת הרכוש המשותף, אינן מהוות הצדק להימנעות מתשלום. אין לי אלא לחזור על הוראות פסק הדין המנחה בעניין זה בע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים התשמ"ד א', 498 שם נפסק כי: **"אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה"**.

כך, גם כשהנציגות מזניחה את חובותיה, לא דואגת לניקיון, לא מאפשרת לבעל דירה לעיין במסמכים שבידיה, מנהלת את התקציב השנתי וחלוקת ההוצאות בדרך שאיננה תואמת את ציפיות בעל הדירה או מתקשרת בהסכם ניהול שאינו לרוחו של בעל דירה, אין הוא רשאי להפסיק לשלם את חלקו בהוצאות ולהטיל בכך מעמסה כלכלית על בעלי הדירות האחרים.

לנתבעת פתוחה הדרך לתבוע את הנציגות, אם היא סבורה כי התנהלותה איננה ראויה ואין היא מציגה לה מסמכים או אם היא טוענת כי הנציגות חייבת לה כספים או תשלום בגין נזקים. הנתבעת יכולה גם לפעול בהתאם להוראות התקנון המצוי לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לפעול בדרך זו להחלפת חברת הניהול.

בינתיים, עליה להמשיך ולשלם את חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.

יוער כי, על פי מוצג ת/4, נכון למועד זה, הנתבעת קיבלה את כל מסמכי הנציגות שנתבקשו על ידה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת מאשרת בכתב ההגנה כי תקופת החוב הינה בגין 32 חודשים. לפיכך, המחלוקת היחידה בהקשר זה היא גובה החיוב החודשי.

התובעת טוענת כי על הנתבעת לשלם סך של 131 ₪ לחודש, לפי גודל דירתה ביחס לשטח הרצפה בבית (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 20-22). התובעת הגישה דו"ח חלוקת הוצאות ותקציב צפוי להוכחת טענתה (מוצג ת/3).

הנתבעת טוענת כי החיוב החודשי צריך לעמוד על סך של 40 ₪. הנתבעת לא הציעה כל הסבר מניח את הדעת מדוע עליה לשלם סך מופחת מבעלי הדירות האחרים בבית. הנתבעת העלתה טענה כי ניתנה לה הנחה בתשלומים לנציגות בשיעור של 70%, אולם, טענה זו נותרה ללא פירוט מספיק וללא כל ראיה תומכת. לא ברור מי "נתן" את ההנחה, באיזו סמכות ניתנה, למשך כמה זמן, האם נתקבלה החלטת בעלי הדירות בבית בעניין זה וכהנה שאלות בסיסיות אשר תשובה וראיה עליהן נדרשת לשם אישור "ההנחה" הנטענת.

על פניו, דו"ח חלוקת ההוצאות ותקציב צפוי (מוצג ת/3) תואם את הוראות תקנון הבית ולא הובאה בפני כל סיבה, טענה או ראיה מדוע אין לקבל חלוקה זו או שיש לשנותה.

יוצא כי על הנתבעת היה לשלם לתובעת, בגין הוצאות השוטפות לתקופה שמחודש 10/07 ועד 05/10, סך של 4,192 ₪ (131 ₪ לחודש * 32 חודשים). אין מחלוקת כי בתקופה זו שולם על ידי הנתבעת סך של 457 ₪, אותו יש להפחית.

לאור האמור, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת, בגין הוצאות שוטפות להחזקת הרכוש המשותף עד לחודש 05/10 (כולל) סך של 3,735 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עלות התקנת מד מים דירתי

בעדותה, מאשרת הנתבעת כי היא "מעוניינת לשלם מיסי ועד ועל האינסטלציה" (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 14-15). גם במכתב מיום 20.06.10 מודה הנתבעת בחוב בעניין זה בסך של 1,569 ₪.

לאור האמור, אני מחייב את הנתבעת בתשלום ההוצאות התקנת מד מים דירתי בסך של 1,569 ₪.

עלויות הקשורות ברישום בית משותף

הנמקה המשפטית לדרישת התובעת לתשלום העלויות הקשורות ברישום בית משותף צריכה להימצא בהוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין ובסעיף 12 לתקנון המצוי.

סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כי: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

בסעיף 12 לתקנון המצוי נקבע, לאמור: "(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

עלויות הכרוכות ברישום הבית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים אינן נכללות, מעצם טיבן, במסגרת הוצאות הדרושות להחזקתו ולניהולו של הרכוש המשותף על פי סעיף 58 לחוק. משכך,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ולאור הוראות החוק והתקנון כאמור, לא ניתן לחייב בעל דירה בתשלומם, אלא בהסכמתו ונציגות הבית אינה יכולה לתבוע סכום זה מבעל דירה בבית שלא נתן הסכמתו. הנתבעת העידה כי אין היא מתנגדת לרישום הבית המשותף אך לא היה לה חשוב שירשם ואין ביכולתה הכלכלית לממן את הוצאות אלה (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 11-12). פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 04.08.09 תומך בגרסא זו של הנתבעת (נספח 5 לכתב התביעה). גם לא הוצג בפני כל הסכם עליו חתמה הנתבעת ואשר מחייב אותה בביצוע התשלומים הנ"ל או כל תיעוד אחר המעיד על הסכמתה.

מכל מקום, אף אם קיימת הסכמה של בעל דירה לתשלום ההוצאות הנ"ל, הרי שהסכמה זו הינה הסכמה חוזית וכל סכסוך הקשור בתשלום הקשור להסכמה חוזית זו אינו כזה הנמצא במסגרת סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין.

בהקשר זה יודגש כי בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי, הלכה פסוקה היא, שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

יוצא מכך כי, משרצה המחוקק להעניק למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בעילה מסוימת, הוא עשה זאת במפורש. מכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 מחילה, אומנם, את תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחויבים, על סדרי הדין בפני המפקח, בכל עניין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם, אין בכוחו של מחוקק המשנה להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

דרישת התשלום ביחס לעלויות הקשורות ברישום בית משותף אין עניינה בהוצאות עפ"י סעיף 58 לחוק או בהוראות התקנון המצוי, אלא מקורה, לכל היותר, בסכסוך הסכמי (על בסיס דיני החוזים). סכסוך זה אינו בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין ולפיכך נדחה מרכיב חוב זה.

קיצוץ

טענת הקיצוץ הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיצוץ (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיצוץ ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיצוץ באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26

ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיצוץ ולפיכך לא ניתן להיזקק לטענה זו.

לשם שלמות התמונה יודגש כי, גם לגופו של עניין, אין לקבל את טענת הקיצוץ. מבלי להיכנס לשאלה האם התובעת בכלל חייבת בהשבת כספים עודפים ששולמו על ידי הנתבעת לחברת הניהול



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 199/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הקודמת (שכן לא התברר מקור החיוב, מטרת התשלום ובידי מי נמצאים הכספים העודפים), הרי שהנתבעת לא הוכיחה את גובה סכום הכסף העודף אשר לטענתה שולם על ידה לנציגות הקודמת.

סיכום

לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 5,304 ₪ בגין תשלומים שוטפים לנציגות לתקופה שמחודש 10/07 ועד לחודש 05/10 וכן עבור עלות התקנת מד מים דירת. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 23.05.2010, ועד למועד התשלום בפועל.

כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 674 ₪ בגין החזר אגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 23.05.2010, ועד למועד התשלום בפועל.

בהתחשב בכך שרק חלק מהתביעה נתקבל, אינני מחייב את הנתבעת בתשלום דמי בטלה לחברי הנציגות.

התובעת הסכימה לפריסת החוב לתשלומים (עמוד 3 לפרוטוקול שורה 28). לפיכך אני מורה כי כל הסכומים על פי פסק דין זה ישולמו ב- 5 תשלומים שווים ורצופים, החל מיום 15.08.10 ועד ליום 15.12.10, ב- 15 לכל חודש.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום כ"ט תשרי תשע"א כ"ב אב תש"ע, 02 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב